

1501065-49.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2116315/2022 - DEL.POL.CRAVINHOS, 24630410 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 2116315 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATÁLIA CRISTINA RIBEIRO CABRAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501065-49.2022.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501065-49.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2116315/2022 - DEL.POL.CRAVINHOS, 24630410 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 2116315 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATÁLIA CRISTINA RIBEIRO CABRAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

NATÁLIA CRISTINA RIBEIRO CABRAL foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que

Consta dos autos do presente procedimento criminal que, no dia 29 de abril de 2022, por volta das 07h, na Rua Máximo Glicane, 223, Centro, nesta cidade e comarca de Cravinhos, NATÁLIA CRISTINA RIBEIRO CABRAL guardava, para fins de tráfico, uma porção de maconha, com peso de 0,76g (setecentos e sessenta miligramas), cento e

onze porções de cocaína, com peso de 23,915g (vinte e três gramas, novecentos e quinze miligramas) e mais uma porção de cocaína, na forma bruta, com peso de 90,520g (noventa gramas, quinhentos e vinte miligramas), tratando-se de drogas¹, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, a denunciada desenvolvia o tráfico de drogas no local em franca associação com demais pessoas da cidade, razão pela a DD. AUTORIDADE POLICIAL representou, nos autos n. 1500130-73.2022.8.26.0153 em trâmite perante esta Vara Judicial, pela expedição de mandado de busca e apreensão a ser ali cumprido.

O laudo pericial de fls. 37-39 constatou a presença de cocaína e maconha nas substâncias apreendidas com a acusada.

Citado, a acusada apresentou defesa prévia, indicando rol de testemunhas.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 37-39, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com a acusada, laudo esse elaborado pelo órgão oficial de perícia do estado, o que supre a falta de laudo definitivo.

A autoria é igualmente incontestada.

A testemunha Leonardo Delarcina Rondinoni afirmou que atuou numa operação conjunta com a polícia civil. As 6 da manhã foi para a residência da acusada, e começou as buscas. Ela foi acusada se haveria algo ilícito na residência. Ela indicou que sim, embaixo de sua cama. Ali, foram apreendidos 111 eppendorfs de cocaína, maconha e dinheiro, que não se recorda a quantia. Ela disse que isso seria de propriedade dela. Durante as buscas, foram encontrados cartões bancários diversos, cadernos de anotações e outros bens. Ela confessou a propriedade das drogas.

A testemunha Pablo Henrique Lopes da Silva afirmou que no dia, foi realizar uma operação conjunta com a polícia civil, para cumprir mandado de busca na residência de Natália. A genitora dela autorizou a entrada, e ali estava a acusada junto com duas crianças. Foi perguntado se havia algo ilícito, e ela disse que embaixo de cama havia drogas e dinheiro, e num armário havia celulares e cartões. No chão havia uma sacola, com 111 eppendorfs já prontos para a venda, uma poção de maconha e uma quantidade de cocaína à granel. Ela permaneceu calada em relação à propriedade das drogas.

Lúcia Helena Ribeiro é genitora da acusada, de forma que não foi ouvida, mas mera informante. Seu depoimento em nada alterou o depoimento dos policiais, além de não ser dotado de fé pública.

A acusada confessou a prática do delito. Disse que estava com o cocaína, mas não pretendia traficá-la. Não pretendia vendê-la, apenas guardá-la para terceira pessoa. Essa pessoa foi uma pessoa que conheceu numa festa, com quem passou a se relacionar, e ficou sabendo posteriormente que essa pessoa era traficante de drogas, mas não cortou o relacionamento. Essa pessoa então lhe ofereceu um dinheiro (cerca de mil reais) por vez que guardava a cocaína. Esse indivíduo lhe dava também eppendorfs de cocaína. Em seu quarto dormia sua filha mais nova.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena em seu mínimo legal. A acusada possui bons antecedentes, apesar de reincidente. A quantidade de droga, per se, não é capaz de

justificar a elevação da pesa base. Em razão disso, a pena inicial restou em 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Na segunda etapa mantenho a pena acima aplicada, ante a compensação da reincidência com sua confissão.

Na terceira etapa, não anoto causas de aumento ou diminuição de pena, de forma que a pena final ficou em 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o fechado, em razão da reincidência, que, junto com a quantidade de pena, afasta a substituição da pena por restritivas de direitos e o sursis.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno NATÁLIA CRISTINA RIBEIRO CABRAL como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06 à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias multa, no valor mínimo unitário.

Mantenho a acusada presa, pelos mesmos fundamentos que levaram à sua prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA